

JUDr. **JIŘÍ ROUSEK**

Krajský soud v Ústí nad Labem

Naše zn.: 114/2024

V Teplicích dne 3. dubna 2024

Žalobci: 1) **Marek Vaniš, nar. 30. 6. 1989**

(Navrhovatelé) Bytem Libušín 622, 417 41 Krupka

2) **Gustav Vlach, nar. 22. 9. 1961**

Bytem Husitská 10/31, 417 41 Krupka

3) **Martin Kulík, nar. 30. 11. 1981**

Bytem Boženy Němcové 168/3, 417 41 Krupka

Zastoupeni: JUDr. Jiřím Rouskem, advokátem se sídlem Dubská 390/4, 415 01 Teplice

Žalovaný: **Tělovýchovná jednota Krupka, z.s., IČO: 46070516**

(Odpůrce) Se sídlem Husitská 191/8, 417 41 Krupka

Zastoupen: MIROSLAV BROŽEK, dat. nar. 23. června 1987

Bytem Přítkovská 95/2, 417 12 Proboštov

(předseda spolku odvolaný dne 9. února 2024 na řádně konaném shromáždění delegatů)

JUDr. **JIŘÍ ROUSEK****Návrh členů spolku na vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku – shromáždění delegatů konaného dne 25. 1. 2024****Žaloba****Návrh na vydání předběžného opatření**

Datovou schránkou

Soudní poplatek bude uhrazen k výzvě soudu**Jistota za předběžné opatření byla uhrazena dne 3. dubna 2024****Přílohy:**

- Plná moc,
- Potvrzení o úhradě jistoty
- Dále dle textu

JUDr. **JIŘÍ ROUSEK****I.****Příslušnost soudu**

1. Podle závěrů rozhodovací praxe je řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku nesporným řízením (v rozhodovací praxi v poměrech spolku NS 29 Cdo 3307/2016, Rc 87/2019, NS 27 Cdo 1435/2019, NS 29 Cdo 3476/2016, NS 27 Cdo 3365/2017, NS 27 Cdo 5544/2017, NS 27 Cdo 4173/2018, NS 27 Cdo 458/2019, NS 27 Cdo 1703/2019, v poměrech akciové společnosti NS 29 Cdo 333/2007, NS 29 Cdo 3880/2009, v poměrech družstva NS 27 Cdo 1817/2016, Rc 46/2018, v poměrech politické strany, resp. politického hnutí NS 27 Cdo 1495/2017, Rc 123/2019, NS 27 Cdo 2228/2017, Rc 16/2020, NS 27 Cdo 1159/2018).
2. Pro řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku jsou věcně příslušné (rozhodují jako soudy prvního stupně) krajské soudy [§ 3 odst. 2 písm. a) ZŘS].¹
3. Pro řízení o vyslovení neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku je místně příslušný soud, u něhož je spolek zapsán ve veřejném rejstříku (§ 86 odst. 1 ZŘS).²
4. Z uvedeného vyplývá, že příslušným ve věci projednání návrhu žalobců je právě Krajský soud v Ústí nad Labem.

II.**Velmi stručné skutkové vymezení, včasnost žaloby**

5. Žalobci velmi krátce shrnou skutkový stav (před návrhem na vydání předběžného opatření), který následně podrobněji rozvinou v člancích IV. a dále.
6. Žalobci jsou předsedové jednotlivých oddílů žalovaného, a to žalobce 1) je předsedou oddílu stolního tenisu, žalobce 2) je předsedou oddílu lyžařů a žalobce 3) je předsedou oddílu karate. Kroky, které vedly k jednání žalované dne 25. 1. 2024 jsou vedeny snahou bývalého předsedy TJ Krupka pana Miroslava Brožka, který se žalovaného snaží všemi způsoby ovládnout a oddálit tak skutečnost, kdy by byl zbaven moci nad žalovaným.
7. Shromáždění delegátů a všechna na něm přijatá rozhodnutí jsou neplatná, neb nedošlo k řádnému svolání shromáždění delegátů, na shromáždění delegátů nebyli přítomni delegáti jednotlivých oddílů, ke konání došlo v rozporu se stanovami a zákonem, rozhodnutí (minimálně jejich část) jsou zdánlivá pro překročení pravomoci a zdánlivá pro rozpor s dobrými mravy jako celek. Napadená rozhodnutí jsou výsledkem osobních

¹ Srov. RUBAN, Radek. § 258 [Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku]. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022, s. 961, marg. č. 75.

² dtto

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

ambicí bývalého předsedy Miroslava Brožka³, který jedná zcela iracionálně a ve snaze zcela ovládnout a zdecimovat fungování žalovaného.

8. Žalobci tedy jako důvody pro zrušení rozhodnutí žalovaného namítají zdánlivost pro rozpor s dobrými mravy, v části pak jednání ultra vires. Dále namítají rozpor se zákonem i stanovami, vady ve svolávání a také chyby v procesu přijímání (pro nepřítomnost delegátů jednotlivých oddílů).
9. Žalovaný zastoupený Miroslavem Brožkem počal v listopadu 2023 rozesílat řadu předžalobních upomínek (i žalobci 1) a žalobci 2), kde se domáhal zaplacení jakýchsi blíže nespecifikovaných sum bez uvedení právního důvodu, kdy žádný z uplatněných nároků neexistoval a žalovaný je neuplatnil u soudu. Následující obsáhlá konverzace byla vedena snahou o ovládnutí oddílu stolního tenisu žalovaného, kterým býval Miroslav Brožek členem, kdy se ultra vires pokusil vyloučit jak žalobce 1), tak žalobce 2). Následně na den 22. 12. 2023 svolal Miroslav Brožek mimořádné shromáždění delegátů, jehož konání však svou nepřítomností zmařil (obeslaní byli všichni žalobci). Následně přislíbil k žádosti kvalifikované části členů žalovaného svolání shromáždění delegátů, kdy k tomu také nedošlo a s vědomím o svolaném shromáždění delegátů (kvalifikovanou částí členů žalovaného pro nesplnění povinnosti Miroslava Brožka jako předsedy) učinil napadená rozhodnutí s dvojčlenným „komparesem“. To vše vedlo až k podání tohoto návrhu, kdy o skutečnostech ze dne 25. ledna 2024 se žalobci dozvěděli (mohli dozvědět) zveřejněním skutečností ve sbírce listin žalovaného, tedy 29. 2. 2024.⁴

Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.

 Vytisknout[Zpět na výsledky hledání](#)

Základní identifikační údaje

Spisová značka: L 318 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní jméno: Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.
Identifikační číslo: 460 70 516 (viz [obchodní rejstřík](#))

Adresa

Sídlo společnosti: Husitská 191/8, 417 41 Krupka

Přehled listin

Číslo listiny	Typ listiny	Vznik listiny	Došlo na soud	Založeno do SL	Stránek
L 318/SL19/KSUL	stanovy společnosti	25.1.2024	21.2.2024	29.2.2024	8 
L 318/SL18/KSUL	ostatní zápis ze schůze výboru	19.12.2023	21.2.2024	29.2.2024	3 
L 318/SL17/KSUL	ostatní zápis ze shromáždění	25.1.2024	21.2.2024	29.2.2024	5 

Z uvedeného pak vyplývá včasnost podané žaloby.

³ MIROSLAV BROŽEK, dat. nar. 23. června 1987, bytem Přítkovská 95/2, 417 12 Proboštov

⁴ Veřejně dostupné na <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=763586>

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

10. Ze shora uvedených důvodů a zejména s přihlédnutím ke skutečnosti odvolání Miroslava Brožka z předsedy žalovaného pak žalobci podávají i návrh na vydání předběžného opatření, kterým by bylo Miroslavu Brožkovi zakázáno právně jednat za žalovanou (i pro zjevný střet zájmů v tomto sporu) a žalovanému byl jmenován opatrovník.
11. Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 32 Odo 35/2006, ze dne 23. února 2006 říká, že vyličení rozhodujících skutečností může mít - zprostředkovaně - původ i v odkazu na listinu, kterou žalobce (coby důkazní materiál) připojí k žalobě a na kterou v textu žaloby výslovně odkáže (shodně uzavřel Nejvyšší soud např. v rozsudku ze dne 15. května 1996 sp. zn. 3 Cdo 370/96 a dále v rozsudku ze dne 30. ledna 2003 sp. zn. 29 Cdo 1089/2000, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 2, ročník 2003, pod číslem 3). žalobci již na počátku svého podání uvádí, že namísto zdlouhavých citací (i pro už tak obsáhlé podání) v obsahu navržených k důkazu odkazují právě na tyto listinné důkazy a jejich obsah, který v textu návrhu zjednodušují a zkracují.

III.**Návrh na vydání předběžného opatření**

12. Jak již obecně bylo uvedeno, celá záležitost a právní jednání žalovaného zastoupeného dnes již odvolaným předsedou Miroslavem Brožkem započala dne 6. 11. 2023, kdy se žalovaný obrátil předžalobní upomínkou na žalobce 1), na toto žalobce 1) reagoval odpovědí dne 16. 11. 2023. Již zde vyzval žalovanou jako člen a předseda oddílu k zaslání či zpřístupnění listin týkajících se fungování žalované (vedení účetnictví) a ověření stavu hospodaření (členské příspěvky a dotace). Do dnešního dne nebyl žalobce 1) informován a nebylo mu umožněno do listin nahlédnout, kdy i to může být jeden z důvodů snah Miroslava Brožka o ovládnutí žalované, neb účetnictví s největší pravděpodobností nebylo vedeno, či přinejmenším nebylo vedeno řádně⁵. Žalobce 1) k odpovědi přiložil žalovaným požadované dokumenty, kdy právní jednání za žalovaného žalobce 1) jako předseda výboru oddílu stolního tenisu činil na základě plné moci udělené mu žalovaným v zastoupení Miroslavem Brožkem.

Důkaz:

⁵ Žalobcům je známo, že i bývalá účetní žalované obdržela předžalobní výzvu, ačkoliv je to právě Miroslav Brožek, kdo ukončil spolupráci s toutou účetní.

Konkrétně byl požadavek formulován takto: „dle ust. článku 4 bod 1 odst. 2 písm. g) stanov Vašeho klienta) k předložení zprávy o stavu majetku a hospodaření (zejména uvedení stavu pokladny vč. skutečného stavu hotovosti, veškeré audity či zprávy ve vztahu k fungování a účetnictví Vašeho klienta, dále daňová přiznání vč. potvrzení přijetí DP ze strany příslušného finančního úřadu (razítko podatelny či doručenka datové zprávy) za roky 2021 a 2022, dále evidenci závazků Vašeho klienta (vč. evidence závazku vůči klientovi) (dále i jen zpráva). Zprávu, nechť Váš klient předloží nejpozději do 30. 11. 2023.“

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

- Předžalobní upomínkou žalovaného vůči žalobci 1)
- Odpovědí žalobce 1) ze dne 16. 11. 2023

13. Tato pochybná právní jednání se na straně žalovaného množila, kdy dne 28. 11. 2023 Miroslav Brožek přípisem bez pojmenování datovaným 28. 11. 2023 v postavení předsedy žalovaného oznamuje žalobci 1) vyloučení ačkoliv toto nebylo v kompetenci předsedy žalovaného, jak byl Miroslav Brožek upozorněn replikou ze dne 7. 12. 2023. Zde je Miroslav Brožek vyzván jako předseda dle znění stanov žalovaného ke svolání shromáždění delegátů.

Důkaz:

- Přípisem Miroslava Brožka ze dne 28. 11. 2023
- Replikou ze dne 7. 12. 2023

14. Vůči žalobci 2) žalovaný uplatňuje také nárok na zaplacení doslova vybájené částky převyšující 1 mil. Kč bez právního odůvodnění, a to předžalobní upomínkou datovanou dnem 6. 11. 2023. Následně je tvrzeno, že došlo k zániku členství žalobce 2) a to v přípisu ze dne 15. 12. 2023 Miroslava Brožka. To vše ačkoliv ten uhradil členské příspěvky na účet žalovaného, a to dne 13. 10. 2023 (v rozporu s povinností vůči oddílu dle Stanov žalovaného). A také bez jakékoliv řádné výzvy k úhradě a poučení o následcích neuhrazení členských příspěvků (i kdyby tomu bylo pravdou)⁶. Nutno uvést již na tomto místě, že jediným schváleným ročním příspěvk a historickou praxí byla úhrada 90,- Kč za člena žalovaného. **Nicméně důležitým faktem je, že vedením evidence členů (čl. 8 bod 4 písm. d) stanov žalovaného ze dne 22. 3. 2016 (jediné platné stanov žalovaného)⁷ (dále i jen stanov žalovaného) stejně jako výběrem příspěvků (to ve spolupráci s hospodářem Spolku) je výbor oddílu, nikoliv předseda spolku.** Veškerá aktivita žalovaného zastoupeného Miroslavem Brožkem je tak překročením pravomocí pana Brožka a neplatným (zdánlivým) jednáním s nekalými úmysly. Zánik členství je upraven čl. 3 odst. 4 a 6 s pravomocí pro výbor oddílu. O zápisy do seznamu členů se stará předseda oddílu (tedy žalobci).

Důkaz:

- Předžalobní upomínkou žalovaného ze dne 6. 11. 2023
- Odpovědí žalobce 2)
- Přípisem ze dne 15. 12. 2023
- Potvrzení o úhradě
- Stanovami žalovaného

⁶ Srov. Vizte BODEČKOVÁ, Jana. § 238 [Zánik členství při nesplnění majetkové povinnosti]. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022, s. 911, marg. č. 5.)

⁷ Veřejně dostupné na <https://or.justice.cz/ias/content/download?id=19a34f18de244c85b7eda587ce32cca6>

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

15. Žalovaný zastoupený Miroslavem Brožkem pak čerpá dotace na členy a kluby, o kterých aktuálně ve svých snahách tvrdí, že zanikli či neexistují. Vyúčtování těchto dotací a nakládání s finančními prostředky takto získanými je pro členy (nejen žalobce) velkou neznámou, kdy nebyly ani poskytnuty informace požadované žalobci (podrobněji vizte poznámku pod čarou č. 5).

16. 21. 11. 2023 zasílá Miroslav Brožek jako předseda pozvánky na shromáždění delegátů na den 22. 12. 2023. Zde je třeba opět odkázat na repliku ze 7. 12. 2023, kde kvalifikovaná část členů žalovaného žádá Miroslava Brožka o svolání shromáždění delegátů a navrhuje body programu, kdy navrhuje, aby se konalo jedno shromáždění delegátů, nikoliv více. Na shromáždění delegátů dne 22. 12. 2023 Miroslav Brožek nedorazil, o tom informoval pouze žalobce 3) e-mailem krátce před vlastním konáním. Ostatní pozvané (vč. žalobců 1 a 2) neinformoval.

Důkaz:

- Pozvánkami Miroslava Brožka
- Replikou ze dne 7. 12. 2023 a podpisovým archem kvalifikované části členů
- E-mailem žalobci 3) o nekonání (pár hodin před plánovaným konáním)
- Zápise ze shromáždění delegátů dne 22. 12. 2023

17. Miroslav Brožek jako statutární zástupce mění právní zástupce žalovaného⁸ a zjevně neúčelně vynakládá finanční prostředky ve snaze obhajoby soukromých zájmů a ve snaze zabránit svému odvolání z funkce předsedy.

18. 27. 12. 2023 se kvalifikovaná část členů (tj. více jak 1/3 dle čl. čl. 5 odst. 4 stanov žalovaného) o svolání shromáždění delegátů, na to není dlouho Miroslavem Brožkem reagováno, až tedy dne 10. 1. 2024 (bod 20 této žaloby).

Důkaz:

- Žádostí o svolání shromáždění delegátů

19. Dokonce se pak Miroslav Brožek dne 3. ledna 2024 obrací na Českou asociaci stolního tenisu (dále i jen ČÁST) přípisem „Oznámení skutečností“ ve snaze žalobci 1 „okamžitě zrušit všechna práva v registru a odstranit jeho jméno ze soupisek“. ČÁST v rámci své odpovědi však vylučuje postup navržený žalovaným zastoupeným panem Miroslavem Brožkem a naopak přistupuje ke zrušení registrace Miroslava Brožka, neb ten byl řádně vyloučen výborem oddílu stolního tenisu (zcela v souladu se stanovami žalovaného).

⁸ Původně Mgr. Daniel Neumann, advokát nahrazen následně Mgr. Miroslav Kučera, advokát se sídlem Janáčkovo nábřeží 471/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

Tímto svým krokem se snaží zmařit výkonu a účasti oddílu stolního tenisu v krajských soutěžích.

Důkaz:

- Stanoviskem ČAST ze dne 22. ledna 2024

20. Ještě dne 10. ledna 2024 Miroslav Brožek k opakovaným výzvám ke svolání shromáždění delegátů sděluje, že shromáždění svolá, ale neuvádí kdy, kdy reaguje na jednotlivé požadavky kvalifikované části členů.

Odesílatel M B <miroslavbrozek@gmail.com>
Adresát <sekretariat@pravoteplice.cz>
Datum 2024-01-10 23:59

Dobrý den,

shromáždění delegátů svolám, pozvánky budu rozesílat asi příští týden. Termín nyní nedokážu potvrdit.

S pozdravem

Miroslav Brožek

Důkaz:

- E-mailem Miroslava Brožka ze dne 10. ledna 2024

21. Následně právní zastoupení žalovaného přebírá Mgr. Miroslav Kučera, advokát, který den 14. ledna 2024 zasílá e-mail žalobcům 1) a 2) v zastoupení advokátem, kdy uvádí, že žalobce 1) není členem žalovaného (o žalobci 2) v rozporu s tvrzením v bodě 14 není uvedeno ničeho. V otázce (ne)členství žalovaného 1) odkazuje na nicotné jednání, jak již žalobce 1) uvedl v replice ze dne 7. 12. 2023 (překročení pravomoci předsedy Miroslava Brožka)

Důkaz:

- E-mailem právního zástupce žalovaného ze dne 14. ledna 2024
- Odpovědí pr. Zástupce žalobců ze dne 15. ledna 2024
- Replikou ze dne 7. 12. 2023

22. Na shromáždění delegátů dne 25. ledna 2024 nebyl nikdo ze žalobců ani členů pozván a nebyl dodržen postup dle stanov žalovaného (nedošlo ke zvolení delegátů

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

jednotlivými oddíly). Zde je třeba podotknout, že na straně žalobců a existujících oddílů k dodržení tohoto postupu došlo, kdy Miroslav Brožek byl dokonce na členskou schůzi oddílu stolního tenisu pozván, osobně se ji však nezúčastnil.

23. Oddíl stolního tenisu dne 20. 12. 2023 jmenoval 5 delegátů (bod 6). Oddíl lyžařů dne 16. 1. 2024 v bodě 4 (mimo jiného) jmenoval 3 delegáty. Oddíl Karate dne 17. 1. 2024 v bodě 4 (mimo jiného) jmenoval 3 delegáty. Z uvedených zápisů pak i v souladu se stanovami a vedením členské evidence vyplývá počet členů jednotlivých oddílů a protiprávnost jednání Miroslava Brožka a žalovaného.

Důkaz:

- Zápis z členské schůze oddílů (stolní tenis, lyžaři, karate)

24. Na členské schůzi oddílu stolního tenisu dne 20. 12. 2023 byl Miroslav Brožek v souladu se stanovami žalovaného pozván, nicméně jako v ostatních případech se nedostavil. Následně se též den konala schůze výkonného výboru oddílu stolního tenisu, kdy zde byl Miroslav Brožek vyloučen z řad členů žalovaného.

Důkaz:

- Pozvánkou a e-mailem Miroslavu Brožkovi
- Zápisem z členské schůze oddílu stolního tenisu
- Zápisem ze schůze výkonného výboru oddílu stolního tenisu

25. Jelikož Miroslavu Brožkovi uplynula lhůta pro svolání shromáždění delegátů dne 27. ledna 2024 (nejpozději) dle ust. § 248 odst. 2 OZ a čl. 5 odst. 4 stanov žalovaného, proto kvalifikovaná část členů (více jak 1/3) svolává shromáždění delegátů na den 9. 2. 2024, kdy je pozván i předseda žalovaného Miroslav Brožek (opět se nedostavil).

Důkaz:

- Pozvánkou vč. doručenek a e-mailu (shodný způsob svolání jako činí dne 21. 11. 2023 právě předseda Miroslav Brožek)

26. Na jediném a řádně svolaném shromáždění delegátů dne 9. 2. 2024 je pan Miroslav Brožek odvolán z funkce předsedy, kdy tak nepochybně zanikla jeho funkce odvoláním.

Důkaz:

- Zápisem ze shromáždění delegátů dne 9. 2. 2024

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

27. Ještě dne 9. 2. 2024 přichází poslední e-mail od Miroslava Brožka, kde uvádí část svých námitek ke svolání shromáždění delegátů (odkazem na neplnoletost žádajících členů⁹), kdy na to je Miroslavu Brožkovi dne 13. 2. 2024 odpovězeno stručně, ale s vyvrácením všech jeho argumentů odkazem na stanovy. V tomto e-mailu byl také Miroslav Brožek upozorněn na odvolání z funkce předsedy právě dne 9. 2. 2024. Dne 9. 2. 2024 byla také revokována rozhodnutí Miroslava Brožka vůči žalobcům (stran jejich členství).

Důkaz:

- E-mailem ze dne 9. 2. 2024 a odpovědí na něj ze dne 13. 2. 2024

28. Nelze opomenout, že žalobci prostřednictvím právního zástupce opakovaně žádali žalovaného o doložení listin a argumentace odkazem na stanovy, ze kterých vyvozuje svá tvrzení a domnělé nároky, toho se však žalobci a ani další osoby nedočkali, kdy veškerá argumentace žalovaného (potažmo Miroslava Brožka) je často vnitřně rozporná (jednou za členy žalobce považuje, následně nikoliv, překročí pravomoc předsedy a následně „svolává“ shromáždění delegátů (nejpozději 3 dny po neuskutečnění shromáždění delegátů, kam zve i žalobce), kde rozhoduje prakticky sám o zániku oddílů a jedná zcela destruktivně a v neprospěch žalovaného, ačkoliv ještě nedávno podává žádosti o dotace (např. městu Krupka), kde tvrdí počet členů v souladu s evidencí jednotlivých oddílů (a zcela v souladu s vedením evidence členů ze strany jednotlivých oddílů).

Důkaz:

- Žádostí o dotace vůči Městu Krupka

29. Miroslav Brožek tak sám a nezákonně rozhoduje o počtu členů v rozporu se skutečností a veřejně známým stavem.¹⁰ Oddíly žalovaného jsou řádně evidovány (karate¹¹, stolní tenis¹²) a provozují úspěšnou výchovu mládeže, kdy Miroslav Brožek v rámci svého jednání postupuje zcela v rozporu se záměrem a účelem žalovaného, kdy i z veřejných zdrojů lze alespoň rámcově seznat počty členů jednotlivých oddílů žalovaného, např. stolní tenis:

⁹ Dle čl. 4 odst. 1 stanov žalovaného to není překážkou

¹⁰ <https://www.krupka-mesto.cz/predstavujeme-krupske-spolky-tj-krupka-oddil-stolniho-tenisu/d-10496> či <https://www.krupka-mesto.cz/predstavujeme-krupske-spolky-karate-klub-tj-krupka/d-10289>

¹¹ <https://usteckekarate.cz/oddily/>

¹² <https://registr.ping-pong.cz/hm/zakladna/?svaz=420509&zpet=420114>

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

Přehled členské základny 2023/2024 - RSST Teplice

Klub	Muži	Ženy	Muži (U21)	Ženy (U21)	Juniori (U19)	Juniorky (U19)	Dorostenci (U17)	Dorostenky (U17)	Starší záci (U15)	Starší zákyne (U15)	Mladší záci (U13)	Mladší zákyne (U13)	Nejml. záci (U11)	Nejml. zákyne (U11)	Ostatní členi	Celkem	Počet klubů
Tělocvičná jednota Sokol Verneřice	19	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	23	1
SK TTC Duchcov	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	1
Tělovýchovná jednota Krupka, z.s.	25	0	1	0	1	0	0	0	2	0	1	1	2	2	28	63	1
TJ Lokomotiva Teplice, z.s.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	1
TJ Sokol Bílina	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	1
SKST Sokol Trnovany	20	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	25	1
Tělovýchovná jednota Sokol Bořislav z.s.	25	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	29	1
Sportovní klub stolního tenisu Teplice z.s.	21	3	1	0	0	0	0	0	5	1	2	1	1	0	2	37	1
Sportovní klub Dubí, z.s.	16	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1
TJ Baník Osek, z.s.	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1
Stolní tenis Srbsice	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
RSST Teplice	168	6	4	0	2	0	1	0	10	2	4	2	3	2	38	242	11

[Zpět](#)

13

Či karate:

13 dtto

www.pravoteplice.cz

JUDr. JIŘÍ ROUSEK



Český svaz karate

KLUBY	STV ▼	ROZHODČÍ	TRENÉŘI	REPRE	AKCE
Tělovýchovná jednota Krupka, oddíl karate					
	Tělovýchovná jednota Krupka, oddíl karate Husitská 191/8 Krupka 3 417 41			 Martin KULÍK	
	Jméno	STV	Zk. komisař	Rozhodčí♥	Trenér
	Ota ANDÖRFER				
	Ivanna ANIKEEVA	4. KYU			
	Jan BEŇÁK	9. KYU			
	Adéla BREBISOVÁ	8. KYU			
	Natálie BREBISOVÁ	8. KYU			
	Oliver ČERNÝ	9. KYU			
	Tobiáš DEMETER	9. KYU			
	Jakub HAUF	6. KYU			
	Matěj JAROLÍM	5. KYU			
	Vít JAŠŠO	9. KYU			
	Anežka JAŠŠOVÁ	9. KYU			
	Jan KAŠPAR	7. KYU			

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

	Martin KULÍK	1. DAN			
	Veronika KUTĚJOVÁ	9. KYU			
	Damián KYUS	2. KYU			
	Šarlota LESANOVÁ	6. KYU			
	Artem OKSONENKO	9. KYU			
	Jan PARSCH	9. KYU			
	Adéla PARSCHOVÁ	8. KYU			
	Milan PITHA	6. KYU			
	Emma PODANÁ	8. KYU			
	Anna-Marie POLLÁKOVÁ	6. KYU			
	Kyryl STRIUK				
	Matěj ŠKORVAGA	9. KYU			
	Michal ŠKORVAGA	9. KYU			

<https://www.cubu.info/cesky-svaz-karate/Telovychovna-jednota-Krupka-oddil-karate>

2.04.24 15:59

Tělovýchovná jednota Krupka, oddíl karate

	Renat TREBENIUK	9. KYU			
	Maksym TYMCHUK	9. KYU			
	Maksym TYMCHUK	9. KYU			
	Tomáš VLAČIHA	9. KYU			
	Šimon ZÍTKA	9. KYU			
	Tobiáš ZÍTKA				

Český svaz karate z.s., IČO: 00540897

14

Kdy již pouze z oddílu stolního tenisu, kterého byl Miroslav Brožek členem vyplývá, že jakákoliv jednání datovaná 25. ledna 2024 (shromáždění delegátů i schůze výboru) jsou neplatná, kdy nikdy nedošlo k řádnému konání ani jednoho z orgánů. Miroslav

¹⁴ Veřejně dostupné na <https://www.cubu.info/cesky-svaz-karate/Telovychovna-jednota-Krupka-oddil-karate>

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

Brožek nikdy nezažádal (ačkoliv k tomu jeho oprávnění nevyplývá ani ze stanov žalovaného) o poskytnutí seznamu členů jednotlivých oddílů od relevantního orgánu a sám pak činí kroky, které nelze nazvat jinak, než násilné převzetí. To vše přesto, že minimálně v případě oddílů karate a stolního tenisu v rámci sportovních asociací mohl snadno dohledat počet evidovaných a závodících členů TJ Krupka a sám tak jedná zcela vypočítavě s vědomím toho, že dne 9. 2. 2024 bude zřejmě odvolán z funkce předsedy a tak, ačkoliv na 22. 12. 2023 zval všechny žalobce jako předsedy oddílů¹⁵, na 25. ledna 2024 je nezve a ovládá žalovaného zcela nezákonným způsobem.

30. Podle § 74 občanského soudního řádu může předseda senátu před zahájením řízení nařídit předběžné opatření, je-li třeba, aby zatímně byly upraveny poměry účastníků, nebo je-li obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen.
31. Ust. § 76 odst. 2 o.s.ř stanoví, že předběžným opatřením lze uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat. Dle názoru žalobců je pak na místě a lze po Miroslavu Brožkovi žádat, aby se zdržel právního jednání za žalovaného, a to nejméně z důvodu zániku jeho funkce odvoláním, ale také z důvodu shora popsaných, tedy, že jedná zcela mimo stanovy žalovaného, svévolně, autokraticky a pouze v rámci ochrany svých zájmů a zachování funkce, kdy zcela opomíjí účel a smysl žalovaného, kdy znemožňuje výkon sportovních aktivit pro oddíly TJ Krupka. Tvrzení Miroslava Brožka jsou vnitřně rozporná a nelze se orientovat ve smyslu a účelu jeho jednání, kdy tím však nepochybně není ochrana a vedení žalovaného, ale ochrana a prosazování vlastních ambicí na úkor fungování sportovních klubů (proti účelu existence žalovaného).
32. V rámci prezentace žalovaného a v žádostech o dotaci žalovaný zastoupen Miroslavem Brožek deklaruje počet členů vč. jeho jmenného seznamu, následně v rozporu se stanovami tvrdí, že členové oddílů neexistují (ačkoliv je ještě na den 22. 12. 2023 zve na shromáždění delegátů) a následně to vede k přijetí napadených rozhodnutí dne 25. ledna 2024 (bez vědomí a informování osob ještě nedávno aktivně oslovovaných ze strany žalovaného (Miroslava Brožka). Žalobci jsou pak přesvědčeni, že je na místě upravit tyto poměry pro hrozící následky na straně žalovaného a proto navrhuji vydání tohoto předběžného opatření a jmenování opatrovníka žalovanému soudem.
33. Žalobce mají za to, že do doby pravomocného rozhodnutí ve věci samé je zapotřebí zatímně upravit poměry tak, aby nedocházelo k dalšímu nedůvodnému jednání za žalovanou ze strany předsedy, který byl řádným a zákonným shromážděním delegátů

¹⁵ Nelze opomenout, že údajně 19. 12. 2023 se konala mimořádná schůze výboru oddílu, kde měl neexistující výbor schválit vyloučení žalobce 1) a pana Pivoňky – veřejně dostupné zde <https://or.justice.cz/ias/content/download?id=c4a72b6bfee344b29b1aca2b040657cc>
oba jmenovaní se vyloučení budou bránit samostatnou žalobou

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

odvolán z funkce a také předsedy, který se dopouští nepochopitelného jednání v rozporu se zájmy žalované a ve snaze ovládnout žalovanou.

34. Zatímní úprava poměrů účastníků se s přihlédnutím k výše uvedeným skutečnostem jeví o to naléhavější za situace, kdy Miroslav Brožek zcela ignoruje své odvolání z funkce předsedy a nadále činí kroky (zrušení oddílů, konání shromáždění delegátů bez přítomnosti delegátů), které nepochybně poškozují či mohou poškodit žalovanou.

35. Ze shora popsané skutkové situace (body 5-29) vyplývá, že Miroslav Brožek jedná zcela v rozporu s účelem žalovaného dle čl. 2 stanov žalovaného, jedná zcela chaoticky a vnitřně rozporně, s ohledem na postoje a vývoj pak lze jeho jednání označit za jednání, které má chránit pouze jeho zájmy (nikoliv žalovaného) a pro takový účel neváhá jednat protizákonně a v rozporu se stanovami. Na ochranu svých zájmů pak vynakládá prostředky žalovaného, kdy jeho účetnictví a relevantní dokumentaci odmítá členům zpřístupnit a nakonec, ačkoliv odvolán z funkce předsedy a s vědomostí o takovém odvolání nadále za žalovaného jedná a snaží se deklarovat stav žalovaného zcela v rozporu se skutečností a jemu známým skutkovým stavem (počty členů). Dle názorů žalobců jako předsedů jednotlivých oddílů jde pak o jednání, které může vést k poškození či až k zániku roky budovaných a úspěšných oddílů žalovaného a to ze zcela nepochopitelných a nevysvětlitelných důvodů. Z tohoto a shora popsaných důvodů žalobci navrhuji, aby do doby rozhodnutí v této věci bylo Miroslavu Brožkovi zakázáno právně jednat v zastoupení žalovaného.

36. Jistotu podle § 75b občanského soudního řádu složili žalobci jako navrhovatelé před podáním tohoto návrhu na účet soudu, a to ve výši 10.000,- Kč, kdy jde o 1 účastníka a předběžné opatření se **netýká jeho podnikání**.

S ohledem na výše uvedené proto žalobci navrhuji, aby nadepsaný soud do doby pravomocného rozhodnutí ve věci samé vydal toto usnesení (předběžné opatření):

Usnesení**I. Soud nařizuje toto předběžné opatření:**

a. Žalovanému se zakazuje, aby Miroslav Brožkov, nar. 23. června 1987, bytem Přítkovská 95/2, 417 12 Proboštov jednal v jeho zastoupení (vykonával pravomoci předsedy žalovaného), a to až do doby pravomocného rozhodnutí o této žalobě datované dnem 3. 2024 a doručené soudu dne 3. 2024.

b. Miroslavu Brožkovi, nar. 23. června 1987, bytem Přítkovská 95/2, 417 12 Proboštov se zakazuje, aby jednal v zastoupení (vykonával pravomoci předsedy žalovaného) žalovaného,

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

a to až do doby pravomocného rozhodnutí o této žalobě datované dnem 3. 2024 a doručené soudu dne 3. 2024.

Pro případ, že by soud dospěl k závěru, že takové předběžné opatření nelze vydat v tomto řízení, navrhuji žalobci, aby soud předběžné opatření vydal a vyzval žalobce k podání žaloby ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních či 76 odst. 3 o. s. ř.

IV.**Návrh na jmenování opatrovníka**

37. S ohledem na shora uvedené skutečnosti (i pro případ, pokud by soud vydal předběžné opatření, ale i pokud nikoliv) navrhuji žalobci, aby byl soudem žalovanému jmenován opatrovník k ochraně jeho zájmů, neb je zřejmé, že tato žaloba a návrh na zrušení rozhodnutí přijatých orgánem žalované se velmi osobně dotýká (odvolaného) předsedy žalovaného Miroslava Brožka zapsaného ve spolkovém rejstříku ke dni podání tohoto návrhu, kdy dle názoru žalobců a i ve světle okolností uvedených ad III. Není zajištěno hájení zájmů žalovaného, resp. zástupce žalovaného a jeho zájmy mohou být a jsou v příkrém rozporu se zájmy žalovaného, kdy je tak na místě, aby byl jmenován nejméně procesní opatrovník pro zachování a obhajobu práv žalovaného za účelem objektivizace skutkového stavu tohoto sporu.

38. Žalobci se nad rámec bodu 27 domnívají, že skutkový stav věci popsany shora odůvodňuje jmenování opatrovníka i za situace, kdy by nedošlo soudem k vydání předběžného opatření, neb shora popsany skutkový stav vypovídá o jednání Miroslava Brožka v rozporu se zájmy žalovaného a v tomto řízení, ale i v právním jednání vůči třetím osobám jsou zájmy žalovaného jednáním Miroslava Brožka vážně ohroženy.

V**Vlastní důvody neplatnosti/zdánlivosti shromáždění delegátů**

39. V rámci skutkového popisu žalobci odkazují na podrobné vymezení skutku pod body 5-29, kdy následující kapitola bude věnována důvodům pro vyslovení neplatnosti či důvodům zdánlivosti rozhodnutí přijatých na shromáždění delegátů dne 25. 1. 2024.¹⁶

¹⁶ Pro úplnost žalobci dodávají, že vyloučení členové (hlavní obsah mimořádné schůze výboru oddílů dne 19. 12. 2023) budou napadat své vyloučení samostatnou žalobou.

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

40. Napadenými rozhodnutími jsou všechny body, tedy body 1-6 (vč. bodu o úsnášenischopnosti).

41. Obecně lze konstatovat, že již ze samotného skutkového stavu a jeho popisu vč. doložení tohoto stavu existujícími důkazy vyplývá, že napadená rozhodnutí nemůžou obstát, a to pro absolutní vadnost postupu, kdy předseda žalovaného založil své domněnky a shromáždění delegátů na předpokladu, že žalovaný nemá prakticky žádné členy vyjma několika jemu loajálních členů, kteří nikdy netvořili žádný z orgánů žalovaného. Už na samém počátku je nepochybně dán důvod pro zrušení napadených rozhodnutí, protože nebyly vůbec splněny podmínky pro konání shromáždění delegátů dne 25. ledna 2024. Sám Miroslav Brožek ještě v listopadu 2023 zve všechny žalobce v souladu s jeho povinností dle stanov žalovaného na shromáždění delegátů, ale pak zcela obrací a dnes 25. ledna uskutečňuje shromáždění bez relevantního personálního obsazení a pozvánek a s body, které jsou projevem a snahou o ochranu jeho osoby a ovládnutí žalovaného

42. Rozpor se zákonem a stanovami, vada svolávání

43. Článek 5 odst. 2 stanov žalovaného jednoznačně stanoví, že každý oddíl volí za 12 členů 1 delegáta. Článek 4 odst. 1 odrážka druhá stanov žalovaného pak stanoví, jaká práva náleží pouze členům starším 18 let, kdy o žádosti o svolání shromáždění delegátů se zde nehovoří. V článku 3 odst. 7 se hovoří, že seznam členů je neveřejný a je zpřístupněn. Zápisů pak v něm provádí předseda oddílů (žalobci 1-3). Článek 8 odst. 4 písm. d) stanoví, že seznam členů vede členská roční schůze oddílů. Článek 8 odst. 4 písm. e) pak stanoví, že členská roční schůze oddílů vybírá a vede evidenci členských příspěvků, jejichž výši stanoví shromáždění delegátů (čl. 5 odst. 10 stanov žalovaného).

Důkaz:

- Stanovami žalovaného

44. Žalovanému (a stejně tak Miroslavu Brožkovi) bylo nejméně od 7. 12. 2023¹⁷ známo, že oddíl stolního tenisu má 60 členů, oddíl lyžařů 39 členů a oddíl karate 40 členů¹⁸. Z uvedeného je zřejmé, že shromáždění delegátů nemohlo být nikdy svoláno řádně, kdy pozvánka dne 21. 11. 2023 ze strany Miroslava Brožky jednoznačně prokazuje, že si byl vědom povinností dle stanov a také informování žalobců jakožto předsedů jednotlivých oddílů.

Důkaz:

¹⁷ Doručení seznamu členů vč. podpisů těch, kteří požadovali svolání shromáždění delegátů

¹⁸ Shromáždění delegátů konané dne 9. 2. 2024 splnilo všechny podmínky zákona a stanov, což dokládají i zápisy z jednotlivých oddílů

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

- Replikou ze dne 7. 12. 2023
- Pozvánkou a e-maily Miroslava Brožka ze dne 21. 11. 2023

45. Jak již žalobci opakovaně shora uvedli, kroky Miroslava Brožka jsou často vnitřně rozporné, nicméně až do 9. 2. 2024 se žalobci (zejména 1) a 2) komunikuje a považuje je za členy, následně se žalobci dne 29. 2. 2024 dozvídají, že tomu tak není a Miroslav Brožek postupuje zcela destruktivně. Nutno připomenout, že dle čl. 5 odst. 5 se shromáždění delegátů svolává nejméně 10 dnů předem, kdy žádný z žalobců (v rozporu s pozvánkou ze dne 21. 11. 2023) pozván nebyl, a to ani jiný z členů žalovaného.

46. Shromáždění delegátů tedy nebylo řádně svoláno¹⁹, nebylo řádně obsazeno, kdy neproběhla volba delegátů tak, jak předpokládají stanovy žalovaného, kdy shromáždění delegátů se konalo v rozporu se stanovami a zákonem, kdy tak přijatá rozhodnutí nemohou obstát při přezkumu soudem.

47. Vedle toho napadená rozhodnutí nejsou vůbec odůvodněna, neexistoval jediný důvod pro jejich přijetí, kdy jediným možným důvodem je ochrana a prosazování zájmů Miroslava Brožka v rozporu se zájmy žalovaného.

48. Žalovaný uvádí k zániku oddílu karate a lyžařů důvod dle ust. § 238 OZ, ten stanoví, že neurčí-li stanovy jinak, zanikne členství, pokud člen nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn. To je absolutně nesmyslné a nepravdivé odůvodnění, kdy i jelikož se tento důvod týká jednotlivých členů, není žalovaný schopen toto prokázat, protože k tomu zkrátka nedošlo a Miroslav Brožek ani nikdo ze zúčastněných nebyl na pozici, která by měla za úkol výběr členských příspěvků. Jde o zcela zjevnou fabulaci.

49. Žádnému z údajně vyloučených členů nebylo doručeno rozhodnutí předpokládané ust. § 239 odst. 2 OZ. Žádný ze členů, a to ani žalobci nebyli nikdy řádně vyzváni (i pokud by neměli členský příspěvek uhrazený) k nápravě či úhradě příspěvku.

50. Chyba v procesu přijímání

51. Chybami v procesu přijímání rozhodnutí orgánu spolku se mají na mysli pochybení, k nimž dochází v bezprostřední souvislosti s přijímáním daného rozhodnutí. Může jít například o situace, kdy je členovi příslušného orgánu fyzicky znemožněna anebo

¹⁹ Typický důvod pro vyslovení neplatnosti rozhodnutí v rozhodovací praxi srov. NS 29 Cdo 4223/2007, NS 29 Odo 155/2001, NS 29 Cdo 590/2009, NS 27 Cdo 1725/2017).

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

výrazně ztížena účast na jednání orgánu spolku, chyby při počítání většiny potřebné pro přijetí rozhodnutí orgánu spolku, chyby při počítání usnášeníschopnosti²⁰.

52. Jak je již ze shora uvedeného zřejmé, nejméně žalobcům (jako aktivně legitimovaným členům) stejně jako dalším řádně zvoleným delegátům jednotlivých oddílů byla znemožněna účast na konání shromáždění delegátů dne 25. ledna 2024, což je opětovně důvod pro zrušení napadených rozhodnutí přijatých pod body 1)-6).

53. Rozpor s dobrými mravy

54. Ustanovení § 3 odst. 1 obč. zák. dává soudu možnost posoudit, zda výkon subjektivního práva je v souladu s dobrými mravy, a v případě, že tomu tak není, umožňuje mu odepřít ochranu výkonu práva, které sice je v mezích zákona, avšak v konkrétní situaci může jeho realizace znamenat nepřiměřenou tvrdost. Pod pojmem dobrých mravů je třeba rozumět souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních.²¹ Dobré mravy jsou chápány jako korektiv platnosti právních jednání, který se uplatňuje vedle zákona a dopadá na taková právní jednání, která sice zákonu neodporují, přesto však pro rozpor s dobrými mravy nemohou obstát.²²

55. Nejvyšší soud dobré mravy dlouhodobě vymezuje jako „*souhrn společenských, kulturních a mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující částí společnosti a mají povahu norem základních*“ (Rozsudek Nejvyššího soudu uveřejněný pod značkou R 5/2001), podle Ústavního soudu jsou „*dobré mravy souhrnem etických, obecně zachovávaných a uznávaných zásad, jejichž dodržování je mnohdy zajišťováno i právními normami tak, aby každé jednání bylo v souladu s obecnými morálními zásadami demokratické společnosti. Tento obecný horizont, který vývojem společnosti rozvíjí i svůj morální obsah v prostoru a čase, musí být posuzován z hlediska konkrétního případu také právě v daném čase, na daném místě a ve vzájemném jednání účastníků právního vztahu*“ (Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 249/97). J. Sedláček pak chápe dobré mravy jako „*směrnici pro soudce, regulativní předpis, jímž se má jako kompasem řídit, aniž je dána exaktně cesta, kudy se má ubírat. Jde koneckonců o ideu dobra, která je základem vši normotvorné činnosti a*

²⁰ Srov. RUBAN, Radek. § 258 [Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku]. In: LAVICKÝ, Petr a kol. Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2022, s. 958–959, marg. č. 55. či uk In: Štenglová, Havel, Čileček a kol. 2020 § 191 30, § 428 31

²¹ srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2001, sp. zn. 29 Cdo 228/2000, ze dne 29. 7. 2002, sp. zn. 33 Odo 115/2001, ze dne 25. 10. 2004, sp. zn. 33 Odo 538/2003, ze dne 7. 12. 2004, sp. zn. 33 Odo 1244/2004, ze dne 16. 3. 2005, sp. zn. 33 Odo 29/2005, ze dne 30. 8. 2006, sp. zn. 25 Cdo 722/2005, ze dne 29. 7. 2009, sp. zn. 33 Cdo 1406/2007 a ze dne 24. 7. 2009, sp. zn. 33 Cdo 4398/2007).

²² Srov. Lavický, P. a kol.: Občanský zákoník I. Obecná část (§ 1–654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, s. 2086

JUDr. JIŘÍ ROUSEK

kteřá v oboru heteronomních norem je chápána jako idea spravedlnosti“ (Sedláček, 1933, s. 45), podle V. Knappa dobré mravy „netvoří společenský normativní systém, nýbrž jsou měřítkem etického hodnocení konkrétních situací odpovídajícím obecně uznávaným pravidlům slušnosti, poctivého styku apod.“ (Knapp, 1995, s. 85), podle J. Salače dobré mravy „představují mimoprávní hodnoty společné určité společnosti na určitém stupni jejího vývoje – chápáné jako nezpochybnitelné minimum slušnosti všech spravedlivě uvažujících jedinců“ (Salač, 2004, s. 220), naproti tomu J. Spáčil soudí, že dobré mravy „poukazují na zásady, na kterých je založeno občanské právo, a také na zásady, na kterých spočívá celý právní řád, a umožňují tak provádět korekci případů, kdy výkon práva je sice v souladu s textem právního předpisu, ale je – pro existenci okolností, které zákonodárce nepředpokládal – v příkrém rozporu s obecnými právními zásadami“ (Spáčil, 2004, s. 667), konečně podle J. Hurdíka jsou dobré mravy „pojmem právním, avšak bez přímého normativního obsahu. Tohoto normativního obsahu se dobrým mravům dostává jejich aplikací a jejich naplněním konkrétními hodnotovými hledisky převzatými zásadně ze sféry filozofie. Tímto převzetím se základní hodnoty, resp. hodnotová hlediska stávají skrze dobré mravy pravidly právními“ (Hurdík, 1998, s. 79). Z uvedených názorů na pojem dobrých mravů plyne, že neexistuje obecně přijímané vymezení tohoto právního pojmu, ani shoda na jeho konkrétním obsahu. Přesto lze uvést, že k pojmu dobrých mravů lze přistupovat a chápat je jako pojem reprezentující určité hodnoty, k jejichž normativnímu prosazení jejich použití směřuje. Jedná se o hodnoty, které mají původ i v jiných normativních systémech, než je právo (zejm. v morálce či v sociálních normách), a které mají povahu hodnot, jejichž porušení nelze přiznat právní ochranu.

56. Z podrobně popsaného skutkového stavu shora lze seznat, že jednání Miroslava Brožka jako předsedy žalovaného (tedy jednání v jeho zastoupení) vedoucí k přijetí napadených rozhodnutí je nepochybně třeba vnímat jako rozporné s dobrými mravy, neb v žádném případě není sledován zájem a účel zřízení a existence žalovaného, ale pouze a opakovaně zdůrazňované osobní zájmy bývalého předsedy.

57. Shrnutí

58. Každý ze shora uvedených důvodů (body 42, 50 a 53) je podle názoru žalobců důvodem pro zrušení napadených rozhodnutí, kdy v rámci řízení budou doložena další jednání Miroslava Brožka zejména s ohledem na výsledky vyšetřování orgánů činných v trestním řízení a po zajištění přístupu k dokladům o hospodaření žalované, kdy žalobci mají pochyby o existenci účetnictví a jeho řádném vedení ze strany bývalého předsedy Miroslava Brožka.

JUDr. **JIŘÍ ROUSEK****V.****Závěrem**

S ohledem na vše shora uvedené navrhuji, aby výše nadepsaný soud vydal tento

rozsudek

- I. Určuje se, že rozhodnutí shromáždění delegátů žalovaného ze dne 25. 1. 2024 přijatá pod body 1, 2, 3, 4, 5 a 6 jsou neplatná.
- II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobcům náhradu nákladů řízení sestávající se z uhrazeného soudního poplatku a nákladů právního zastoupení k rukám JUDr. Jiřího Rouska, advokáta se sídlem Dubská 390/4, 415 01 Teplice, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

.....

JUDr. Jiří Rousek, advokát